

Hinweis / Notice

Akte: eu-prozessrecht-beihilfe-nichtigkeitsklage-leipzig

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

09_chat_e_curia_upload.txt

Kanzleihat · Matter 61-2026 · 26.06.2026

16:08 Elin Nørgaard: Klageschrift final 48 Seiten. Bitte keine weiteren Änderungen ohne Rückruf.

16:11 Miriam Vogelsang: Anlagen A.1 bis A.14 sind im Uploadordner. A.12 hat zwei Fassungen, vertraulich und geschwärzt.

16:44 Felix Westphal: Ist A.9 im Verzeichnis richtig? Im Schriftsatz Seite 31 steht Gutachten Harenberg.

16:47 Miriam Vogelsang: Im Verzeichnis heißt das Gutachten gerade A.8. Ich prüfe die Nummern gegen die Dateinamen.

17:22 Elin Nørgaard: Nummerierung im Schriftsatz bleibt. Bitte Verzeichnis korrigieren und beide A.12-Fassungen erneut exportieren.

18:31 Miriam Vogelsang: Upload vollständig, 16 Dateien. e-Curia zeigt 187 MB und keine Fehlermeldung.

18:44 Elin Nørgaard: Eingereicht. Bestätigung ECU-GC-2026-0626-184431 ist da.

18:51 Felix Westphal: Bitte Quittung, Hash und vollständigen Uploadordner schreibgeschützt ablegen. Am Montag Registerauszug aktualisieren.

07_email_frist Sorge_kanzlei.eml

Von	"Dr. Felix Westphal" <f.westphal@westphal-counsel.de>
An	"Dr. Elin Nørgaard" <e.norgaard@westphal-counsel.de>
Kopie	"Dr. Edda Noll" <edda.noll@lipsia-speicher.de>
Datum	Fri, 19 Jun 2026 21:17:00 +0200
Betreff	Lipsia / SA.118742 – bitte Fristrechnung morgen doppelt prüfen
Anlagen	fristnotiz_fw_scan.jpg

Elin,

im Vorstandskalender steht 26.06. als Sicherheitsfrist. Meine handschriftliche Rechnung kommt bei Zustellung am 17.04. auf den 27.06.; das ist ein Samstag. Bitte prüfe anhand der aktuellen Verfahrensordnung, wie Monatsfrist, Entferungsfrist und Wochenende zusammenspielen. Wir reichen auf keinen Fall erst am letzten rechnerischen Tag ein.

Noch offen: Handelsregistrauszug nicht älter als drei Monate, saubere Vollmacht, nicht vertrauliche A.12 und die Frage, ob die deutsche Fassung der Entscheidung vollständig ist. Der Mandant möchte am Montag um 08:00 Uhr einen belastbaren Stand.

Felix

08_email_stadt_zinsdaten.eml

Von	"Dr. Amelie Hartung" <amelie.hartung@leipzig.de>
An	"Dr. Edda Noll" <edda.noll@lipsia-speicher.de>
Kopie	Referat Europa <europa@leipzig.de>
Datum	Wed, 13 May 2026 11:24:00 +0200
Betreff	VII-20.31/LSA-2026-17 – aktualisierte Zinsdatei
Anlagen	rueckforderung_berechnung_v2_2026-05-13.csv

Sehr geehrte Frau Dr. Noll,

in der am 04.05. übersandten Tabelle war die Tilgung vom 30.09.2024 in der Spalte Restvaluta versehentlich erst zum Folgequartal berücksichtigt. Anbei erhalten Sie Version 2. Der vorläufige Gesamtbetrag zum 30.04.2026 reduziert sich dadurch von 2743513.06 EUR auf 2582004.34 EUR.

Die Stellungnahmefrist 25.05.2026 bleibt bestehen. Bitte verwenden Sie für Ihre Rückmeldung nur die neue Datei und geben Sie an, falls Ihre Bankunterlagen von den in Spalte D genannten Valuten abweichen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Amelie Hartung

Stadt Leipzig · Referat Beteiligungen

Telefon 0341 123 4192

10_rueckforderungsberechnung_stadt.csv

Periode	Restvaluta_EUR	Marktpreis_Prozent	Gezahlt_Prozent	Differenz_EUR	Zinsen_EUR	Version
2023-Q3	38000000.00	3.10	0.65	232750.00	18941.22	v2 gemäß Stadt
2023-Q4	38000000.00	3.10	0.65	232750.00	21880.04	v2 gemäß Stadt
2024-Q1	36500000.00	3.25	0.65	237250.00	20612.18	v2 gemäß Stadt
2024-Q2	35000000.00	3.25	0.65	227500.00	18440.77	v2 gemäß Stadt
2024-Q3	33500000.00	3.40	0.65	230312.50	16382.02	v2 gemäß Stadt
2024-Q4	31500000.00	3.40	0.65	216562.50	13409.91	v2 gemäß Stadt
2025	27000000.00	3.60	0.65	796500.00	48711.63	v2 gemäß Stadt
2026-bis-04-30	23500000.00	3.75	0.65	242708.33	7293.24	v2 gemäß Stadt

11_anlagen_und_vertraulichkeit.csv

Anlage	Dateiname	Seiten	Vertraulich	Nicht_vertraulich_e_Fassung	Offener_Punkt
A.1	vollmacht_2026-06-22.pdf	3	nein	entfällt	Registervvertretung prüfen
A.2	handelsregister_2026-03-11.pdf	5	nein	entfällt	älter als drei Monate
A.3	C_2026_2417_de.pdf	84	teilweise	ja	authentische Fassung
A.8	bankangebote_2023.pdf	22	ja	ja	Nummerierung kollidiert
A.9	gutachten_harenberg_2025.pdf	41	ja	ja	im Verzeichnis als A.8
A.12	kundenpreise_de_litzsch.xlsx	9	ja	ja	Seite 6 noch unvollständig geschwärzt
A.14	zinsberechnung_stadt_v2.csv	8	nein	entfällt	Betrag weicht von Entscheidung ab



Bilddatei: 12_foto_fristskizze.jpg

Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland
Rue Jacques de Lalaing 8-14
1040 Brüssel
Kopie: Lipsia Speichertechnik AG

Datum

17.04.2026

Zeichen

SA.118742 (2025/C) · C(2026) 2417 final

Staatliche Beihilfe – kommunale Garantie zugunsten der Lipsia Speichertechnik AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Entscheidung

Die Kommission hat am 15.04.2026 die Entscheidung C(2026) 2417 final erlassen. Nach ihrer Auffassung stellt die von der Stadt Leipzig am 30.06.2023 übernommene Garantie für ein Darlehen der Mitteldeutschen Aufbaubank eine mit dem Binnenmarkt unvereinbare staatliche Beihilfe dar. Deutschland wird aufgefordert, den Vorteil nebst Zinsen vom Begünstigten zurückzufordern.

2. Zustellung

Die authentische deutsche Fassung und die Anlagen wurden am 17.04.2026 um 10:06 Uhr im sicheren Austauschraum bereitgestellt. Der Empfang durch die Ständige Vertretung wurde um 10:21 Uhr bestätigt. Eine Informationskopie ging gleichzeitig an die im Verwaltungsverfahren benannte Rechtsabteilung der Lipsia Speichertechnik AG.

3. Weiteres Verfahren

Die Entscheidung nennt die Rechtsbehelfsbelehrung in Abschnitt XII. Veröffentlichung und Behandlung vertraulicher Angaben erfolgen gesondert. Die Kommission bittet Deutschland binnen zwei Monaten um eine Übersicht der bereits ergriffenen Rückforderungsmaßnahmen.

Mit freundlichen Grüßen

Elise Van der Meer

Referatsleiterin COMP.H.3

Anlagen

1. Entscheidung C(2026) 2417 final, deutsche Fassung
2. Vertrauliche Anlage 1
3. Zustellprotokoll EU Secure Exchange

Niederschrift der Vorstandssondersitzung

Datum	20.04.2026, 08:30 bis 10:05 Uhr
Ort	Leipzig, Besprechungsraum Elster
Teilnehmer	Nora Linden, Viktor Hagedorn, Dr. Edda Noll, RA Dr. Felix Westphal zugeschaltet
Protokoll	Miriam Kroll

1. Eingang der Entscheidung

Syndikusrechtsanwältin Dr. Edda Noll berichtet, dass die Informationskopie am 17.04.2026 um 10:08 Uhr im Funktionspostfach legal@lipsia-speicher.de eingegangen sei. Die Stadt Leipzig habe am 17.04. um 16:42 Uhr telefonisch angekündigt, den Rückforderungsbetrag vorläufig mit rund 2.74 Mio. EUR einschließlich Zinsen zu berechnen. Ein förmlicher Leistungsbescheid liege noch nicht vor.

2. Liquidität und Außenwirkung

Finanzvorstand Viktor Hagedorn weist auf zwei Kreditklauseln hin, die bei einer sofortigen Rückforderung eine Zustimmung der Konsortialbanken verlangen. Die nächste Ziehung für das Werk Delitzsch ist am 04.05.2026 vorgesehen. Vorstandsvorsitzende Nora Linden bittet, externe Kommunikation bis zur Abstimmung mit der Stadt und den Banken auf die Bestätigung des Eingangs zu beschränken.

3. Verfahrensschritte

Dr. Westphal nennt als mögliche Schritte eine Klage beim Gericht der Europäischen Union und einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz. Er bittet um die vollständige Verwaltungsakte, die ursprüngliche Garantiezusage, alle Finanzierungsangebote ohne Garantie und die Berechnungen der Kommission. Im Kalender des Vorstandsbüros wird zunächst der 26.06.2026 als interne Sicherheitsfrist eingetragen. Frau Kroll soll prüfen, ob der 27.06.2026 auf ein Wochenende fällt.

4. Beschluss

Der Vorstand beauftragt die Kanzlei mit der Vorbereitung der gerichtlichen Schritte und ermächtigt Dr. Noll, e-Curia-Unterlagen, Vollmacht und Identitätsnachweise zusammenzustellen. Über die Einreichung soll nach Vorlage eines vollständigen Entwurfs entschieden werden.

Miriam Kroll

Leiterin Vorstandsbüro

Lipsia Speichertechnik AG

Vorstand

Torgauer Straße 231

04347 Leipzig

Datum

04.05.2026

Zeichen

VII-20.31/LSA-2026-17

Anhörung zur Rückforderung im Verfahren SA.118742 (2025/C)

Sehr geehrte Frau Linden, sehr geehrter Herr Hagedorn,

1. Gegenstand

Die Bundesrepublik Deutschland ist nach der Entscheidung C(2026) 2417 final gehalten, den nach Auffassung der Kommission gewährten Vorteil zurückzufordern. Die Stadt bereitet als Garantiegeberin die Festsetzung gegenüber Ihrer Gesellschaft vor. Vor Erlass des Bescheids erhalten Sie Gelegenheit, sich zu Berechnungsgrundlagen und Zahlungsmodalitäten zu äußern.

2. Vorläufige Berechnung

Ausgehend von der Garantiesumme, dem von der Kommission angesetzten marktüblichen Garantieentgelt und den bislang gemeldeten Zinsperioden ergibt sich vorläufig ein Betrag von 2743513.06 EUR zum 30.04.2026. Die beigefügte Tabelle enthält die quartalsweise Berechnung. Änderungen bleiben nach Abstimmung mit Bund und Kommission möglich.

3. Frist

Ihre Stellungnahme erwarten wir bis zum 25.05.2026. Teilen Sie bitte zugleich mit, ob Sie eine Ratenzahlung beantragen und welche Sicherheiten angeboten werden. Ein gegen die Kommissionsentscheidung eingeleitetes gerichtliches Verfahren hindert die Vorbereitung der Rückforderung nicht ohne Weiteres.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Amelie Hartung

Referatsleiterin Beteiligungen

Anlagen

1. Vorläufige Zinsberechnung
2. Auszug aus C(2026) 2417 final

Gericht der Europäischen Union
Kanzlei
Rue du Fort Niedergrünwald
L-2925 Luxemburg

Datum
Zeichen

24.06.2026
FW/EN 61-2026

Klage der Lipsia Speichertechnik AG gegen die Europäische Kommission

Namens und in Vollmacht der Klägerin erheben wir Klage gegen die Entscheidung C(2026) 2417 final vom 15.04.2026.

1. Parteien und angegriffener Rechtsakt

Klägerin ist die Lipsia Speichertechnik AG, Torgauer Straße 231, 04347 Leipzig, Deutschland, vertreten durch ihren Vorstand Nora Linden und Viktor Hagedorn. Beklagte ist die Europäische Kommission. Angegriffen wird die der Bundesrepublik Deutschland am 17.04.2026 zugestellte Entscheidung im Verfahren SA.118742 (2025/C), soweit sie die kommunale Garantie als unvereinbare Beihilfe einordnet und deren Rückforderung verlangt.

2. Anträge

Die Klägerin beantragt, die Entscheidung C(2026) 2417 final für nichtig zu erklären, soweit sie die Klägerin betrifft, der Kommission die Kosten aufzuerlegen und die in Anlage A.12 bezeichneten Geschäftsgeheimnisse gegenüber möglichen Streithelfern vertraulich zu behandeln.

3. Erster Klagegrund

Die Kommission habe den wirtschaftlichen Vorteil fehlerhaft bestimmt. Das im Verwaltungsverfahren vorgelegte Angebot der Elbe Privatbank vom 14.06.2023 sei nicht mit der garantierten Finanzierung vergleichbar gewesen. Laufzeit, Rang, Sicherheiten und Auszahlungsbedingungen wichen ab. Die Entscheidung setze gleichwohl die Differenz der Entgelte ohne weitere Anpassung an.

4. Zweiter Klagegrund

Die Klägerin rügt, dass die Kommission die Stellungnahme vom 19.11.2025 und das Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Harenberg Consult nur auszugsweise würdige. Aus der Entscheidung sei nicht erkennbar, weshalb die dort berechnete marktübliche Prämie verworfen werde.

5. Dritter Klagegrund

Hilfsweise wird geltend gemacht, dass die Rückforderungsberechnung die bereits gezahlten Garantieentgelte und die Verringerung der ausstehenden Darlehenssumme nicht periodengerecht berücksichtige. Die von der Stadt übersandte vorläufige Berechnung weiche zudem von Anlage 3 der Entscheidung ab.

6. Anlagen und Vertraulichkeit

Die Anlagen A.1 bis A.14 werden über e-Curia eingereicht. Für A.7, A.9 und A.12 liegt jeweils eine nicht vertrauliche Fassung vor. Das Vorstandsprotokoll vom 20.04.2026 wird nur zur Begründung des Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz verwendet und ist nicht Bestandteil dieser Klagefassung.

Dr. Felix Westphal · Rechtsanwalt

Dr. Elin Nørgaard

Advokatin und Rechtsanwältin

Anlagen

1. A.1 Vollmacht
2. A.2 Handelsregistrauszug
3. A.3 angegriffene Entscheidung
4. A.4 Zustellnachweis
5. A.5 bis A.14 Finanzierungs- und Verfahrensunterlagen

Bestätigung der Einreichung

Einreichung

Zeitpunkt

Einreicher

Dokumentart

ECU-GC-2026-0626-184431

26.06.2026, 18:44:31 Uhr Luxemburger Zeit

Dr. Elin Nørgaard für Lipsia Speichertechnik AG

Klage gemäß Artikel 263 AEUV

1. Übertragene Dateien

Die Übertragung umfasste die Klageschrift mit 48 Seiten, das Anlagenverzeichnis und vierzehn Anlagen. Die technische Prüfung hat sämtliche Dateien angenommen. Der für die Klageschrift berechnete SHA-256-Wert beginnt mit 8F2C7A91D4E6. Die vollständige Prüfsumme ist im elektronischen Konto abrufbar.

2. Vorläufige Registrierung

Die Einreichung wurde unter dem vorläufigen Zeichen T-PRE-18842/26 erfasst. Diese Bestätigung besagt, dass Dateien technisch eingegangen sind. Sie enthält keine Entscheidung über Zulässigkeit, Fristwahrung, Vollmacht, Verfahrenssprache oder die Ordnungsmäßigkeit der Anlagen.

3. Zustellungen

Weitere Nachrichten der Kanzlei werden im e-Curia-Konto der Vertreter bereitgestellt. Der Zeitpunkt der tatsächlichen oder vermuteten Zustellung wird dort für jedes Dokument gesondert ausgewiesen.

Automatisch erzeugte Eingangsbestätigung

Kanzlei des Gerichts

Dr. Elin Nørgaard
Westphal · Dierkes · Mohn Partnerschaft mbB
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Datum
Zeichen

03.07.2026
T-412/26 · Lipsia Speichertechnik/Kommission

Klageeingang – zu behebbende formale Mängel

Sehr geehrte Frau Kollegin,

1. Vollmacht und Registerunterlage

Die hochgeladene Vollmacht trägt zwei eingescannte Unterschriften, lässt jedoch die Vertretungsbefugnis des zweiten Vorstandsmitglieds nicht aus sich heraus erkennen. Bitte reichen Sie einen aktuellen Handelsregistrauszug und eine lesbare Fassung des Vorstandsbeschlusses ein.

2. Anlagen

Anlage A.9 wurde in der Klageschrift auf Seite 31 zitiert, ist im Anlagenverzeichnis jedoch als A.8 bezeichnet. Für Anlage A.12 liegt eine vertrauliche Fassung vor; die hochgeladene nicht vertrauliche Fassung enthält auf Seite 6 weiterhin Namen und Einzelpreise. Bitte berichtigen Sie Nummerierung und Fassung.

3. Frist

Die genannten Punkte sind bis zum 13.07.2026 über e-Curia zu beheben. Dieses Schreiben greift einer Entscheidung über die Zulässigkeit der Klage nicht vor.

Mit vorzüglicher Hochachtung

L. Ferreira

Kanzler der Dritten Kammer